

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6824/2546

นางชด ฉัตรมงคลชาติ
กองทัพบก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 175

คำร้องขอถอนคำฟ้องของโจทก์คดีนี้อ้างว่า เรื่องตามฟ้องโจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต่อมาเมื่อศาลปกครองกลางเปิดทำการเรื่องของโจทก์ได้โอนไปเป็นคดีของศาลปกครองกลางนั้น หากให้ศาลยุติธรรมดำเนินคดีของโจทก์ต่อไปจะเป็นการซ้ำซ้อนกับคดีของโจทก์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง โจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีที่ศาลปกครองเพียงแห่งเดียว เห็นได้ว่า คำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์ดังกล่าวมีเหตุผลและเป็นสิทธิของโจทก์ ที่จำเลยคัดค้านการถอนคำฟ้องอ้างว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสนับสนุนเป็นการคาดคะเนของจำเลย ข้อคัดค้านของจำเลยยังไม่มีน้ำหนัก ที่ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้โจทก์ถอนคำฟ้องชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๘๗๔ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี (ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดสระแก้ว) โจทก์อนุญาตให้จำเลยใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งค่ายของกองกำลังบูรพาซึ่งเป็นราชการส่วนหนึ่งของจำเลย โดยจำเลยตกลงจ่ายค่าเช่าสารให้แก่

โจทก์เป็นการตอบแทน ต่อมาจำเลยผิดข้อตกลงไม่ยอมจ่ายข่าวสารให้แก่โจทก์ โจทก์จึงแจ้งให้จำเลยส่งที่ดินคืนแก่โจทก์ จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ยื่นคำร้องขออนุญาตถอนคำฟ้อง จำเลยคัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนคำฟ้อง จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ คืบหน้าขึ้นศาลให้โจทก์จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า สมควรอนุญาตให้โจทก์ถอนคำฟ้องหรือไม่ ตามคำร้องขอถอนคำฟ้องของโจทก์ โจทก์อ้างว่าเรื่องตามฟ้องโจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต่อมาเมื่อศาลปกครองกลางเปิดทำการเรื่องของโจทก์ได้โอนไปเป็นคดีของศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๖๐๐/๒๕๔๔ โจทก์เห็นว่า หากให้ศาลยุติธรรมดำเนินการพิพากษาคดีของโจทก์ต่อไป จะซ้ำซ้อนกับคดีของโจทก์ที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลปกครองกลาง โจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีที่ศาลปกครองกลางเพียงแห่งเดียว จำเลยคัดค้านว่า จากการดำเนินกระบวนการพิจารณาของโจทก์เชื่อว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบตามข้ออ้าง จึงขอคัดค้านการถอนคำฟ้อง เห็นว่า ขณะนี้คดีของโจทก์ที่โจทก์นำมาฟ้องต่อศาลชั้นต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาล

หมายเหตุ